KINX2002003377

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

취업규칙 불이익변경과 사회통념상 합리성

김 광 욱 | 공인노무사, 한국실무노동법연구소장

Ⅰ. 평석 대상 판결 및 사실관계

1. 평석 대상 판결

본 평석의 대상이 되는 판결은 대법원에서 2001.1.5.에 선고한 99다70846 판결(재단법인 한국기계연구원 사건)이다.

본 판결은 원고의 퇴직금청구를 기각한 판결로서, 사용자가 일방적으로 퇴직금지급률을 불리하게 변경하기는 하였지만, 그 변경에 "사회통념상 합리성"이 있는 것으로 인정하여 근로자의 집단적 동의 없이 이루어진 취업규칙 불이익변경의 효력을 완전히 긍정하는 사례를 보여주는 특이한 판결로 판단되기에, 그 내용을 자세히 분석하고 평가하여 보고자 하는 것이다.

2. 사실관계

재단법인 한국정밀기기센터는 1979년 말에 재단법인 한국기계금속시험연구소에 통합되었는데, 한국기계금속시험연구소는 당시 한국정밀기기센터 출신 직원들과 기존의 한국기계금속시험연구소 직원들 사이에 서로 다른 퇴직금지급률을 조정하고, 통일적인 퇴직금지급규정을 마련하기 위하여 1980.3.6. 퇴직금지급규정을 새롭

게 제정 · 시행하기로 하였다.

그런데 이 과정에서 한국기계금속시험연구소는 1980.3.6. 퇴직금지급규정이 한국정밀기기센터에서 시행되었던 퇴직금지급규정에 비하여 그 지급률에 있어서 불이익한 것이었음에도 불구하고, 한국정밀기기센터 출신 직원들의 집단적인 동의는 물론 개별적인 동의도 받지 않은 채 일방적으로 제정 · 시행하였다.

다만, 두 법인의 통합에 의하여 한국정밀기기센터 출신 직원들의 정년이 55세에서 65세로 10년이나 연장됨에 따라 연장된 기간만큼 더 근무하면서 이에 상응하는 임금을 지급 받게 되었고, 통합을 전후하여 한국정밀기기센터의 임금이 인상되고 호봉이 조정됨에 따라 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금이 인상되는 등 다른 근로조건이 개선되었으며, 통합에 앞서 한국정밀기기센터 출신 직원들은 한국정밀기기센터를 형식적으로 퇴직하면서 인상된 임금을 기초로 종전의 높은 퇴직금지급률에 의한 퇴직금을 이의 없이 수령한 바 있다.

한편, 한국기계금속시험연구소는 1984.3.29. 퇴직금 지급규정 부칙에서 한국정밀기기센터 출신의 직원들에게 종래 한국정밀기기센터로부터 받은 퇴직금의 반환을 조건으로 종래 한국정밀기기센터에서 근무하였던 기간을 근속연수에 합산하여 산정할 수 있도록 조치하였고, 다수의 대상 근로자들이 이에 따라 퇴직금을 반환하였다.

이후 원고 甲은 한국기계금속시험연구소에서 퇴직하게 되었는데, 한국정밀기기센터에 근무하던 당시의 퇴직금 규정에 비해 1980.3.6. 퇴직금지급규정이 불리하므로 이른바 취업규칙 불이익변경이 있었고, 그럼에도 근로자측의 집단적 동의절차를 경료한 바가 없었으므로 불리하게 변경된 새로운 취업규칙의 적용은 없다고 주장하면서, 종래 한국정밀기기센터의 퇴직금지급규정에 따라 퇴직금을 지급하여 주도록 한국기계금속시험연구소에 요구하였고, 한국기계금속시험연구소는 이를 거부함으로써 본 판결에 이르게 된 것이다.

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

Ⅱ. 판결 내용

1. 취업규칙 불이익변경의 법리

본 판결에서는 취업규칙 불이익변경의 요건에 대하여 다음과 같은 법리를 확립시키고 있다.

"사용자가 일방적으로 새로운 취업규칙의 작성 · 변경을 통하여 근로자가 가지고 있는 기득의 권리나 이익을 박탈하여 불이익한 근로조건을 부과하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이나, 당해 취업규칙의 작성 또는 변경이 그 필요성 및 내용의 양면에서 보아 그에 의하여 근로자가 입게 될 불이익의 정도를 고려하더라도 여전히 당해 조항의 법적 규범성을 시인할 수 있을 정도로 사회통념상 합리성이 있다고 인정되는 경우에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 없다는 이유만으로 그 적용을 부정할 수는 없다고 할 것이다."

본 판결에서는 계속하여 "사회통념상 합리성"의 판단 방법에 대하여 다음과 같은 견해를 제시하고 있다.

"사회통념상 합리성의 유무는 취업규칙의 변경에 의하여 근로자가 입게 되는 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용과 정도, 변경 후의 취업규칙 내용의 상당성, 대상조치 등을 포함한 다른 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위 및 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 국내의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다."

2. 원심 판결의 확정 – 원고 패소

본 판결의 원심 판결(서울고법 1999.11.18. 선고 98나2893)에서는 위의 사실관계에 대하여 다음과 같이 판단한 바 있다.

"한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정이 한국정밀기기센터퇴직금지급규정에 비하여 그 지급률에 있어서 불이익한 것은 사실이나, 한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정을 제정할 당시 한국정밀기기센터 출신 직원

들과 기존의 한국기계금속시험연구소 직원들 사이에 서로 다른 퇴직금지급률을 조정하고, 통일적인 퇴직금지급규정을 마련할 필요성이 높았던 점, 한국정밀기기센터 출신 직원들의 정년이 통합 후 55세에서 65세로 10년이나 연장됨에 따라 연장된 기간만큼 더 근무하면서 이에 상응하는 임금을 지급 받게 된 점, 통합을 전후하여 한국정밀기기센터 출신 직원들의 임금이 인상되고, 호봉이 조정됨에 따라 퇴직금 산정의 기초가 되는 임금이 인상되는 등 통합 후 다른 근로조건이 개선되었고, 이로써 퇴직금지급률의 저감에 따른 불이익이 상당 정도 완화된 점, 통합에 앞서 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들이 한국정밀기기센터를 형식적으로 퇴직하면서 인상된 임금을 기초로 종전의 높은 퇴직금지급률에 의한 퇴직금을 이의 없이 수령하였고, 따라서 통합 당시에는 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들도 향후 제정될 한국기계금속시험연구소의 퇴직금지급규정이 자신들에게 적용될 것으로 예상하고 있었다고 추정되는 점 등의 제반 사정에 비추어 볼 때, **한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정은 한국정밀기기센터 출신 직원들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상의 합리성이 있었다고 봄이 상당하고, 따라서 이는 원고를 포함한 한국정밀기기센터 출신 직원들에게도 적용된다.**"

이에 대하여 본 판결에서는 "원심의 위와 같은 판단은 수긍이 가고, 거기에 사회통념상의 합리성 유무에 관하여 법리를 오해하였거나 그에 관하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 수 없다"고 하여, 원심이 내린 원고 패소 판결을 확정하고 있다.

특히 본 판결에서는 "원심은 한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정이 한국정밀기기센터의 퇴직금지급규정에 비하여 불리하지 않다고 판단하고 있는 것이 아니라, **그 지급률에 있어서는 불이익하기는 하나 사회통념상의 합리성이 있으므로 한국정밀기기센터 출신 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의 없이도 당해 근로자들에게 적용될 수 있다고 판단하고 있을 뿐임이 명백하므로**, 원심판결에 한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정의 제정이 불이익한 변경이 아니라고 잘못 판단한 위법이 있다고 할 수 없다"고 하면서, "위 퇴직금지급규정의 사회통념상의 합리성을 인정한 원심의 판단이 정당한 이상 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 있었는지의 여부에 관한 원심의 부가적 판단에 어떠한 위

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

법이 있다는 사유는 적법한 상고이유가 되지 못한다"고 하면서 원고의 상고를 기각하였다.

Ⅲ. 취업규칙 불이익변경과 "사회통념상 합리성"

1. 취업규칙의 불이익변경

직무규율과 근로조건에 관한 집단적 · 통일적 규범으로 기능하고 있는 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 "근로조건의 당사자 대등 결정 원칙"(근로기준법 제3조)상 근로자의 동의를 얻지 않을 수 없다.

이 경우 근로자의 동의의 방식에 대하여 판례는 다음과 같은 견해를 확립하고 있다. "근로기준법의 보호법으로서의 정신과 기득권보호의 원칙 및 근로기준법 제3조, 제98조의 규정 등에 비추어 취업규칙의 변경에 의하여 기존근로조건의 내용을 일방적으로 근로자에게 불이익하게 변경하려면 **종전 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자집단의 집단의사 결정방법에 의한 동의를 요한다.**"(대법 77.7.26. 선고 77다355)

이 판례 이전의 판례(대법 76.1.19. 선고 74다12, 대법 76.8.24. 선고 76다1411, 대법 76.10.12. 선고 75다2307 등)에서도 근로자의 동의가 있어야 된다고는 하였으나 그 방식에 대해서는 구체적인 언급이 없었는데, 이 판례에서 처음으로 근로자의 "집단적 의사결정 방법에 의한 동의"를 취업규칙 불이익변경의 유효요건으로 제시한 이래 확고한 법리로 유지되어 왔다.

여기서 "집단적 의사결정 방법에 의한 동의"란 "근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 조합의, 그와 같은 조합이 없는 경우에는 근로자들의 회의방식에 의한 과반수의 동의"라는 점을 이 판례에서는 지적하고 있다.

특히 이 판례에서는 취업규칙의 불이익변경에 있어서 "집단적 의사결정 방법에

의한 동의"가 필요한 이유에 대하여, "근로자는 단체로서 행동할 때 실질적으로 사용자와 대등한 입장에 서게 된다는 것이 모든 노사관계법의 기본입장"임을 전제하면서, "집단에 적용되는 법규범의 변경에는 집단적 의사에 의한 동의를 얻게 함으로서 집단전체에 그 효력을 미치게 함은 일반법규범의 변경절차로서도 타당하기 때문"이라고 명쾌하게 밝히고 있다.

이러한 "획기적인" 판례이론(한덕열, 재판자료집 제40집(1987.7), 58면 참조)에 따라, 마침내 1989.4.29. 근로기준법 개정시 제95조(현행 제97조)제1항에 "취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하는 경우에는 그 동의를 얻어야 한다"는 단서 규정을 신설하게 되었다.(이러한 내용의 단서는 일본 노동기준법의 같은 규정에는 없는 것이라는 점에 유의하여야 한다.)

따라서 취업규칙 불이익변경이 유효하기 위해서는, 당해 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 동의를 얻어야만 한다는 것이, 우리 대법원 판례와 법 규정상 명백하게 된 것이다.

2. 사회통념상 합리성

1) 우리 대법원의 태도

그런데 취업규칙 불이익변경에 관한 우리 대법원의 판시 내용 중에서 유의해야 할 또 한 가지 점은 근로자에게 불이익하더라도 "사회통념상 합리성"이 있는 경우에는 취업규칙을 사용자가 일방적으로 변경할 수 있음을 지적하고 있다는 점이다.

이와 같은 견해는 일찍이 다음과 같은 판례에서 볼 수 있다.

"정년을 만 55세로 하고 정년에 달한 때에는 해직하여야 한다는 내용의 규정을 새로이 두었으나, 그 정년을 위와 같이 만 55세까지로 정한 것이 **사회의 일반통례에서 벗어난 불합리한 제도라도 볼 수 없는** 것이므로, 위 정년제의 신설이 근로자의 기존근로조건상의 기득권을 침해하는 근로조건변경이라고 단정할 수는 없으며, 따라

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

서 피고조합의 위와 같은 취업규칙의 변경이 위법이라고는 할 수 없다고 판단한 것은 정당하다." **(대법 78.9.12. 선고 78다1046; 그러나 정년제의 신설이 불이익한 것임을 인정하는 경우도 있음을 대법 97.5.16. 선고 96다2507 판결에서 볼 수 있다.)**

"취업규칙의 하나인 인사규정의 변경이 **사회통례상 합리성**이 있다고 인정되는 한 이를 들어 근로자에게만 불이익한 것이라고 속단할 수 없다 할 것이므로, 그 변경에 즈음하여 근로기준법 제95조(현행 제97조)가 정하는 절차를 밟지 아니하였다 하여 그 변경된 인사규정의 효력을 부인할 수 없다." **(대법 88.5.10. 선고 87다카2853)**

이 두 가지 판례에서 제시된 "사회통례상 합리성"이라는 용어는 그후 더욱 세련되게 "사회통념상 합리성"이라는 용어로 표현되고 있음을 다음 판례들에서 볼 수 있다.

"근로조건의 변경이 근로자의 동의를 받지 않아도 **사회통념상 합리성**이 있다고 인정될 만한 것인 때에는 위와 같은 근로자의 (집단적인) 동의가 없어도 그 변경은 유효하다고 보는 것이 타당하다." **(대법 89.5.9. 선고 88다카4277)**

"취업규칙의 작성 · 변경에 관한 권한은 원칙적으로 사용자에게 있으므로 사용자는 그 의사에 따라 취업규칙을 작성 · 변경할 수 있으나, 다만 그것이 근로조건을 근로자에게 불이익하게 변경하는 것일 때에는 종전 근로조건 또는 취업규칙의 적용을 받고 있던 근로자의 집단적 의사결정 방법에 의한 동의를 요하고, 이러한 동의를 얻지 못한 취업규칙의 변경은 **사회통념상 합리성**이 있다고 인정될 만한 것이 아닌 한 효력이 없다." (대법 96.4.26. 선고 94다306638; 같은 취지의 판례로 대법 96.9.10. 선고 96다3241, 대법 96.9.10. 선고 95다15414 등이 있다)

"취업규칙의 변경이 **사회통념상 합리성**이 있느냐의 여부와 근로자에게 불이익하느냐 여부는 그 변경의 취지와 경위, 해당 사업체의 업무의 성질, 취업규칙 각 규정의 전체적인 체제 등 제반 사정을 종합하여 판단하여야 한다." **(대법 97.5.16. 선고 96다2507)**

또 다른 판례에서는 그러한 "판단의 기준 시점은 취업규칙의 개정이 이루어진 시점"이라고 지적하고 있다. (대법 97.8.26. 선고 96다1726)

특히 판례는 "정부의 방침이나 지시에 의한 퇴직금지급률 인하"가 사회통념상의 합리성이 있는 것으로 인정될 수 없음을 명백히 지적하고 있음에 유의하여야 한다.

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

(대법 93.1.26. 선고 92다49324, 대법 93.8.24. 선고 93다17898, 대법 93.9.14. 선고 92다45490, 대법 94.4.12. 선고 92다20309, 대법 94.5.24. 선고 93다14493, 대법 94.10.14. 선고 94다25322, 대법 95.7.11. 선고 93다26168 등)

또한 "법령에 의하여 근로관계의 승계가 이루어진 이후 사용자가 일방적으로 종전 취업규칙의 내용보다 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 것은 **사회통념상 합리성이 있다고 인정되지 않는 한 그 효력이 없고** 따라서 종전 취업규칙이 그대로 적용된다"고 하는 판례도 볼 수 있다. (대법 94.8.26. 선고 93다58714)

따라서 우리 대법원은 "사회통념상의 합리성"이라는 개념을 실제 적용함에 있어서는 엄격하게 해석하려는 태도를 보여주고 있다고 할 수 있다.

그러나 "사회통념상의 합리성"이라는 개념을, 취업규칙의 변경이 "불이익한 것인지의 여부를 판단하는 기준"으로 삼는 것인지, 아니면 취업규칙 불이익변경의 경우라도 근로자의 집단적인 동의가 없이 "사용자가 일방적으로 변경할 수 있는 조건"으로 삼는 것인지에 대하여는 명백한 태도를 정립하지 못하고 있다는 점에 우리 대법원의 문제가 있다.

적어도 1989.4.29. 근로기준법 개정 이후에는, "사회통념상의 합리성"이라는 개념은 취업규칙이 실제로 "불이익하게 변경"되는 경우라면 적용될 여지가 없는 것이 명백하므로(즉, 이 경우에는 법 규정상 근로자의 집단적인 동의가 유효요건임이 명백하므로), "사회통념상의 합리성"이라는 개념은 취업규칙의 일방적 변경이 허용되는 것인지 아닌지를 판단하는 기준으로 삼아서는 안 될 것이고, 다만 그 전 단계에서 취업규칙의 변경 내용이 과연 "불이익"한 것인지 여부를 판단하는 기준의 하나로 삼을 수는 있다고 하여야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 우리 대법원이 그와 같은 명백한 논리를 취하지 못하는 것은 일본 노동법제에서 나타나는 일본 노동판례의 견해에 영향을 받아 혼동을 일으키고 있는 것은 아닌지 우려되므로, 이에 관련된 일본의 사정을 간략하게 살펴보기로 한다.

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

2) 일본 판례에 나타나는 "합리성"의 개념

일본에서 취업규칙의 불이익변경에 관련하여 "합리성"이라는 개념을 적용한 것은 1968.12.15. 일본 최고재판소의 秋北バス사건 판결이라는 것은 주지의 사실이다. 이 판결에서는 "새로운 취업규칙의 작성 또는 변경에 의하여 기득의 권리를 빼앗거나 근로자에게 불이익한 근로조건을 일방적으로 과하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 해석하여야 할 것이지만, 근로조건의 집합적 처리 특히 통일적이고 획일적인 결정을 전제로 하는 취업규칙의 성질로 보아, 당해 규칙조항이 합리적인 것인 한 개개의 근로자는 이것에 동의하지 않은 것을 이유로 하여 그 적용을 거부하는 것은 허용되지 않는다고 해석하지 아니할 수 없"다고 하여, 이른바 "합리성"개념이 사용자에 의한 취업규칙의 일방적 불이익변경을 유효로 할 수 있는 요건이라는 점을 지적하였다.

그 후 이 판례의 견해는 널리 받아들여지게 되었는데, 특히 1988.2.1. 일본 최고재판소의 大曲市農協 사건에서는 "합리성"의 판단기준으로 "고도의 필요성"과 "합리적인 내용"을 제시하였으며, 1997.2.28. 일본 최고재판소의 第四銀行 사건에서는 "근로자가 입게 되는 불이익의 정도, 사용자측의 변경 필요성의 내용 및 정도, 변경 후의 취업규칙 내용 자체의 상당성, 대상조치 등 기타 근로조건의 개선상황, 노동조합 등과의 교섭 경위, 다른 노동조합이나 다른 근로자의 대응, 동종 사항에 관한 사회의 일반적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것"이라고 하여, "합리성" 판단의 구체적 기준을 정립한 바 있다.

또한 1996.3.26. 일본 최고재판소의 朝日火災海上保險 사건에서는, 취업규칙의 변경에 있어서 "제도의 정립"과 "구체적 적용"이라는 이중적 기준으로 나누어 변경된 취업규칙의 "합리성"을 검토하는 방안을 처음으로 제시하기도 하였다.

이와 같이 일본에서는 취업규칙 불이익변경과 관련하여 "합리성" 개념이 매우 넓게 활용되고 있음을 알 수 있는데, 일본 노동법학회지 제92호(1998년 발행)에서는, 무려 43건의 case를 분석 대상으로 연구한 논문도 볼 수 있다. (동 학회지 125면, '판례에 있어서 합리성 판단 법리의 도달점과 과제' 참조)

더욱이 2000년 9월에는 일본 최고재판소에서 みちのく銀行 사건(7일), 北都銀行 사건(12일), 函館信用金庫 사건(22일) 등 세 건의 판결이 나옴으로써, 다시 한 번 취업규칙 불이익변경의 요건으로서의 "합리성" 개념에 대한 노동법학계의 관심이 고조되기도 하였다. (季刊 勞働法 제195호, (2001.3.), 2면-53면 참조)

그런데 일본에서 이처럼 취업규칙 불이익변경과 관련하여 "합리성" 개념이 널리 활용되고 있는 이유는, "(ⅰ) 취업규칙 분쟁의 통일적 처리가 가능하게 되어 취업규칙의 분단적 적용이라는 사태를 피할 수 있고, (ⅱ) 합리성 기준의 운용에 따라서는 노사 어느 일방의 이익을 항상 우선시키는 것이 아니라 구체적 상황에 따라 노사의 이해를 조정하는 유연한 해결책의 마련이 가능하다는 점(이익분쟁의 합리적 해결통로의 마련)이 지적되고 있다"고 한다. (최영호, '취업규칙의 불이익변경', 「노동법연구」 제3호, (1993.12.), 167면)

그러나 일본의 노동법학계에서는 "합리성" 기준이 지나치게 법원의 개입을 허용하게 되고 구체적인 사건마다 법관에 따라 그 판단기준이 다르게 적용될 가능성이 있으므로, "법적 안정성"을 해칠 우려가 높다는 점을 문제로 지적하고 있다. (季刊 勞働法 제195호, (2001.3.), 10면, 32면 참조)

Ⅳ. 본 판결에 대한 평석

취업규칙의 불이익변경과 관련한 "합리성" 기준의 적용에 있어서, 일본의 상황과 우리의 상황이 근본적으로 다른 점은, 우리는 입법적으로 취업규칙의 불이익변경의 유효요건으로 "근로자의 집단적 동의"를 규정하고 있다는 점이다. (근로기준법 제97조제1항 단서)

따라서 우리 노동법제에서는 취업규칙의 불이익변경의 유효요건은 "사회통념상 합리성"이 아니라, "근로자의 집단적 동의"임이 명백하다. 즉, "사회통념상 합리성이 있으므로, 근로자의 집단적 동의가 없어도 불이익하게 변경된 취업규칙은 유효하다"는 논리는 정면으로 우리 근로기준법 제97조제1항 단서 규정에 위배되는 것으로

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE

받아들일 수 없는 것이다.

그러나 "사회통념상 합리성" 개념은 취업규칙 변경이 "불이익"한 것인지 여부를 실질적으로 판단하는 기준의 하나로 인정할 수는 있다. 즉, "취업규칙의 변경에 **사회통념상 합리성이 있으므로, 불이익한 변경이 아니다.** 따라서 근로자의 집단적 동의 없이 사용자가 일방적으로 변경하더라도 원칙적으로 유효하다"는 논리는 수긍할 수 있는 것이다.

그런데 본 판결에서는, "한국기계금속시험연구소의 1980.3.6. 퇴직금지급규정은 한국정밀기기센터 출신 **직원들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의를 받지 않아도 될 만한 사회통념상의 합리성이 있었다고 봄이 상당하다**"고 한 원심 판결을 그대로 수긍하면서, "원심은 … **그 지급률에 있어서는 불이익하기는 하나 사회통념상의 합리성이 있으므로 한국정밀기기센터 출신 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의 없이도 당해 근로자들에게 적용될 수 있다고 판단하고 있을 뿐임이 명백하다**"고 함으로써, 앞에서 지적한 바대로 "사회통념상의 합리성"이 취업규칙 불이익변경에 있어서 "불이익" 판단의 기준인지, 아니면 "근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의"의 필요 여부를 판단하는 기준인지에 대하여 명백하지 않다는 문제점을 드러내고 있다.

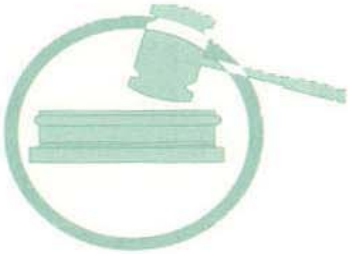
더욱이 "퇴직금지급규정의 사회통념상의 합리성을 인정한 원심의 판단이 정당한 이상 근로자들의 집단적 의사결정방법에 의한 동의가 있었는지의 여부에 관한 원심의 부가적 판단에 어떠한 위법이 있다는 사유는 적법한 상고이유가 되지 못한다"고 판시한 것을 보면, "사회통념상의 합리성"을 "근로자의 집단적 의사결정방법에 의한 동의"의 필요 여부를 판단하는 기준으로 삼음으로써, 우리 근로기준법 제97조제1항 단서를 정면으로 무시하고 있는 것은 아닌지 의문이다.

물론, 이 판결에서 문제가 된 사건은 1980.3.6. 개정된 취업규칙의 문제이므로, 1989년에 개정된 근로기준법 제97조제1항 단서를 적용할 필요는 없다는 점을 감안한다면, 본 판결의 태도가 잘 못되었다고 할 수는 없겠지만, 이미 획기적인 판례이론으로 확립되고 입법화까지 이루어진 우리 법제상의 논리를 제대로 언급조차 하지 않은 채, 맹목적으로 일본 판례의 논리만 따라감으로써 "사회통념상 합리성"이라

는 추상적 기준을 적용함에 있어 문제점을 드러낸 것은, 사법부가 노동문제에 대하여 너무나 안일한 태도를 나타내는 것이 아닌지 하는 우려를 피할 수 없다. (본 판결에서 대법원은, 1988.2.1. 일본 최고재판소 大曲市農協 사건의 "합리성" 판단기준을 그대로 제시하고 있음을 볼 수 있다. 또한 1996.3.26. 일본 최고재판소 朝日火災海上保險 사건에서 처음 제시된 바 있는, 취업규칙의 변경에 있어서의 "제도의 정립"과 "구체적 적용"이라는 이중적 기준을 적용하려는 의도도 엿볼 수 있다.)

요약하자면, 우리 대법원 판례와 노동법제 아래서는 "사회통념상 합리성"이라는 개념은 취업규칙 변경의 "불이익" 여부를 판단하는 기준으로 적용되는 경우에만 인정하는 것이 논리적일 것이다.

따라서 본 판결의 결론에 대하여는 그 사실관계에 비추어 볼 때 찬성할 수 있지만, 그 이유 설시에 있어서 논리의 명확성이 결여되었음을 지적하지 않을 수 없다. (하경효, '취업규칙의 불이익변경과 사회통념상 합리성', 노동법률 2001년 6월호, 38면에서 "사회통념상의 합리성이라는 2차적인 이해조정의 개념에 따라 판단하기에 앞서, 실질적 · 종합적 관점에서 과연 취업규칙의 불이익 변경으로 평가될 수 있는지 여부가 먼저 고려되었어야 한다고 본다"고 평석한 것도 필자와 같은 취지로 생각할 수 있을 것이다.) 노동교육



필자소개

- 동아대 박사과정 수료
- 현 한국실무노동법 연구소장
- 제 27회 행정고시 합격
- 제 1회 공인노무사 시험 합격
- 주요저서 및 논문 : 『노사분규 해결과 예방』, 『근로기준법』, 『노사관계진단』, 『노동관계법규 Key』 등

KOREA LABOR EDUCATION INSTITUTE